



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 103 DEL 27/02/2026	OGGETTO: Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto - Servizio di Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza fase di esecuzione- DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SALDO.
Registro Generale N. 147 DEL 02/03/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno due, del mese di marzo nel proprio Ufficio.

CUP: J22E22000340004

CIG: B30E54DC1A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il Decreto Sindacale n. 20/2025 con il quale sono state conferite al sottoscritto tutte le attribuzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per quanto concerne l'Area Tecnica;
- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n° 124 del 20.10.2022 si approvava il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico, per i lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano – Primo Lotto per un importo complessivo di € 342.257,20;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che con Determina n. 324 del 18.09.2024 si è proceduto ad affidare Servizio di Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza fase di esecuzione nell'ambito del progetto "Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto" all'operatore economico "ing. Bianco Giovanni", P.IVA: 02896900640 con studio in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Garibaldi, 105, per un importo di € 9.615,00, oltre cassa, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1 e 2, d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che con Determina 4/2025 si è proceduto a liquidare la fattura n.1 del 10.01.2025, acquisita al prot.n. 438 del 10.01.2025, dell'importo di € 4.999,80 di cui € 192,30 per cassa, emessa dall'operatore economico "ing. Bianco Giovanni", P.IVA: 02896900640 con studio in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Garibaldi, 105, quale ACCONTO per l'incarico di "Servizio di Direzione dei

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Lavori e Coordinatore della sicurezza fase di esecuzione nell'ambito del progetto "Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto";

DATO ATTO che con Determina 269/2025, rg 439/2025 si è proceduto a liquidare la fattura n. 14 del 17.07.2025, acquisita al prot.n. 7736 del 17.07.2025, dell'importo di € 3.999,84 di cui € 153,84 per cassa, emessa dall'operatore economico "ing. Bianco Giovanni", P.IVA: 02896900640 con studio in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Garibaldi, 105, quale II ACCONTO per l'incarico di "Servizio di Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza fase di esecuzione nell'ambito del progetto "Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto";

DATO ATTO che con prot. n. 2100 del 19.02.2026 è pervenuto presso codesto ufficio la documentazione circa il IV SAL – STATO FINALE per i lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto, sottoscritto dall'Ing. Giovanni Bianco;

ACCERTATO che l'incarico è stato espletato;

VISTA la fattura n. 5 del 20.02.2026, acquisita al prot.n. 2384 del 26.02.2026, dell'importo di € 999,96 di cui € 38,46 per cassa, emessa dall'operatore economico "ing. Bianco Giovanni", P.IVA: 02896900640 con studio in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Garibaldi, 105, quale SALDO per l'incarico di cui sopra;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 5 del 20.02.2026, acquisita al prot.n. 2384 del 26.02.2026, dell'importo di € 999,96 di cui € 38,46 per cassa, emessa dall'operatore economico "ing. Bianco Giovanni", P.IVA: 02896900640 con studio in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Garibaldi, 105, quale SALDO per l'incarico di "*Servizio di Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza fase di esecuzione nell'ambito del progetto "Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto"*";
2. **DI SUBORDINARE** il pagamento della fattura n. 5 del 20.02.2026, acquisita al prot.n. 2384 del 26.02.2026, dell'importo di € 999,96 di cui € 38,46 per cassa, emessa dall'operatore economico "ing. Bianco Giovanni", quale SALDO sull'importo di aggiudicazione, all'accredito della RATA da parte della "Cassa Depositi e Prestiti";
3. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono a valere con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:
Esercizio finanziario di esigibilità gestione R.R.
 Capitolo: 2607/2
 Codice: 08.01-2.02.01.09.010
 Impegno: 400/23 sub3;
 Importo: €9.615,00 per imponibile per un totale di €9.999,60;
4. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. **DI DARE ATTO** che le somme impegnate per il presente servizio saranno finanziate con i fondi del Decreto Direttoriale del MIUR n°023 del 23 giugno 2024;
6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n.

267/2000;

7. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
8. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

Avella (AV), 02/03/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 27/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA DEL CENTRO URBANO I LOTTO - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA CIG: B30E54DC1A CUP: 22E220003400004 Descrizione Capitolo: ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA DEL CENTRO URBANO I LOTTO Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.010	8.1	2607.2		2023	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
400	€ 45.959,78	3	€ 999,96		€ 0,00

Creditore

Denominazione: BIANCO GIOVANNI 16-07-1983 - Progressivo Fornitore: 4676 Codice Fiscale: BNCGNN83L16A509D P.Iva: 02896900640
--

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
297	999,96	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

BIANCO GIOVANNI 16-07-1983

Avella (AV), 02/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 02/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 02/03/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 251, e vi rimarrà fino al 17/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 147 del 02/03/2026;

Oggetto: Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto - Servizio di Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza fase di esecuzione- DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SALDO.

Avella (AV), 02/03/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella